

【 채무관계자 발견재산 강제집행 미신청 】

- 「인수채권정리업무규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면 채무관계인 소유 재산을 발견하였을 때에는 강제집행의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있음
- 그런데, 채무자 ○○○(□□캐피탈 XXXX- XXXXX)의 경우 공사가 2016. 8. 4. 위 채무자 발견재산(충북 음성군 ◎◎면 ◎◎리 △△△, 전 △,△△△㎡(지분))에 대해 가압류하였고, 2017. 4. 14. 공사가 제기한 양수금 소송(청주지법 XXXX차전XXX)에서 승소 판결을 득하였는데도, 감사 착수일 2017. 10. 23.현재 까지 강제집행을 하지 않고 있어 강제집행을 신청하도록 현지 시정 조치